

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4769/2533

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
นายสมศักดิ์ เอี่ยมศิรินุกูล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 296 วรรคสอง, มาตรา 308, มาตรา ตาราง

จำเลยที่ 3 ลงชื่อทราบหมายบังคับคดี กับลงชื่อในบันทึกการยึดทรัพย์ บัญชี
ทรัพย์ที่ยึด และสัญญารักษทรัพย์ ซึ่งต่างลงวันที่วันเดียวกับวันที่ยึดทรัพย์ แสดงว่า
จำเลยที่ 3 ได้รู้เห็นการยึดทรัพย์และการคำนวณราคาทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับ
คดีโดยตลอด เมื่อจำเลยที่ 3 อ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์ต่ำกว่า
ความเป็นจริง แม้จะมีใช้เรื่องการคำนวณราคาทรัพย์เพื่อเรียกค่าธรรมเนียมการยึด
แล้วไม่ขายตามหมายเหตุท้ายตาราง 5 จำเลยที่ 3 ก็ต้องเสนอเรื่องต่อศาลภายใน 8
วัน นับแต่วันที่ยึดทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
296วรรคสอง

เมื่อศาลได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วย่อมมีอำนาจมอบ
หมายให้รองศาลไปปฏิบัติหน้าที่แทนได้

การขายทอดตลาดได้เลื่อนมาหลายครั้งแล้ว และราคาที่ขายได้ในครั้งหลังสุดก็
สูงพอสมควร ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ได้หาผู้เข้าสู้ราคาให้ราคาสูงกว่านี้ได้ และการ
เลื่อนการขายทอดตลาดไปก็ไม่มีอะไรเป็นประกันว่าจะขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดได้
ในราคาสูงกว่านี้อีก จึงไม่ควรให้เลื่อนการขายทอดตลาดต่อไป.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสามได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุด ต่อมาจำเลยทั้งสามผิดสัญญา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ ๓ เพื่อขายทอดตลาด ไม่มีการประกาศขายทอดตลาดหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๑ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๑ จำเลยที่ ๓ ยื่นคำร้องคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งราคาที่ขายทอดตลาดยังต่ำเกินสมควรขอให้เพิกถอนการประเมินราคาทรัพย์สินและการขายทอดตลาด

โจทก์คัดค้านว่า การยึดทรัพย์สินนี้จำเลยที่ ๓ อยู่รู้เห็นและเห็นชอบกับราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี การขายทอดตลาดได้ราคาเหมาะสม และได้กระทำโดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาในข้อแรกว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีคำนวณราคาทรัพย์สินที่ยึดในคดีนี้ มิใช่เป็นการคำนวณราคาทรัพย์สินเพื่อเสียค่าธรรมเนียมในการยึดแล้วไม่ขาย กรณีจึงไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา๔๙๖ และหมายเหตุท้ายตาราง ๕ เรื่องค่า

ธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีคำนวณราคาทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ราคาซื้อขายที่ดินใกล้เคียงและราคาที่โจทก์เคยประเมินไว้ถึง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เอกสารเกี่ยวกับการยึดทรัพย์เป็นพยานบอกเล่ารับฟังไม่ได้นั้นเห็นว่า แม้การคำนวณราคาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีมิใช่เป็นการคำนวณราคาทรัพย์สินเพื่อเรียกค่าธรรมเนียมการยึดแล้วไม่ขายตามที่จำเลยที่ ๓ อ้างก็ตาม แต่ตามรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ ระบุว่าในวันที่ไปทำการยึดทรัพย์เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเดียวกัน จำเลยที่ ๓ ได้เซ็นทราบหมายบังคับคดีแล้ว และจำเลยที่ ๓ ยังได้ลงลายมือชื่อในบันทึกการยึดทรัพย์ บัญชีทรัพย์สินที่ยึดซึ่งระบุราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีคำนวณไว้ กับลงลายมือชื่อในสัญญารักษาทรัพย์สิน ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต่างลงวันที่เดียวกับวันที่ยึดทรัพย์ทั้งสิ้นแสดงว่าจำเลยที่ ๓ ได้รู้เห็นการยึดทรัพย์และการคำนวณราคาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยตลอด และเอกสารดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีและจำเลยที่ ๓ ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน จำเลยที่ ๓ จะเถียงว่าตนไม่รู้เห็นหรือไม่ทราบการคำนวณราคาทรัพย์สินหาได้ไม่ และเมื่อจำเลยที่ ๓ อ้างว่าการกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในการดำเนินการบังคับคดีดังที่ปรากฏในคำร้อง คัดค้านของจำเลยที่ ๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๐ กรณีก็ตกอยู่ในบังคับคดีแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ วรรคสอง ซึ่งจำเลยที่ ๓ จะต้องเสนอเรื่องต่อศาลภายใน ๘ วัน นับแต่วันทราบการฝ่าฝืนคือวันยึดทรัพย์ดังวินิจัยมาแล้ว

จำเลยที่ ๓ ฎีกาขอต่อมาว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ ๓ โดยนางสาวเครือวัลย์ จงพิทักษ์รัตน์ รองเจ้าศาลเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๑ นั้นไม่ชอบเพราะมิใช่เจ้าพนักงานบังคับคดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลโดยเฉพาะนั้น เห็นว่าเจ้าศาลเป็นหัวหน้างานราชการในฝ่ายธุรการของศาล ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคำสั่งศาลเมื่อเจ้าศาลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจากศาลแล้วย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบังคับคดีไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ และ

มีอำนาจที่จะมอบหมายให้รองจำศาลซึ่งเป็นเจ้าพนักงานศาลผู้หนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่แทนได้ในเมื่อตนเองไม่อาจไป ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ยอมเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ มิฉะนั้นแล้วการบังคับคดีก็ไม่อาจดำเนินไปได้และอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น และการมอบหมายให้รองจำศาลไปปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นเรื่องภายในและอยู่ในความรับผิดชอบของจำศาลโดยตรงอยู่แล้ว ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของรองจำศาลในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีนี้ก็ไม่ปรากฏว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายแต่อย่างใด ถือได้ว่านางสาวเครือวัลย์ จงพิทักษ์รัตน์ รองจำศาลได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานบังคับคดีโดยชอบแล้ว

จำเลยที่ ๓ ฎีกาในข้อสุดท้ายว่า ราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ ๓ ต่ำไปเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นว่าได้มีการเลื่อนการขายทอดตลาดมาหลายครั้งแล้ว และราคาที่ขายได้ก็สูงพอสมควร ไม่ควรให้เลื่อนการขายทอดตลาดต่อไป ที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่าราคาต่ำไปนั้นก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๓ ได้หาผู้เข้าสู่ราคาให้สูงกว่านี้ได้ และการเลื่อนการขายทอดตลาดไปก็ไม่มีอะไรเป็นประกันว่าจะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ในราคาสูงกว่านี้อีก

พิพากษายืน.

(มนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

ศาลจังหวัดสึคิว - อ่านไม่ออก

ศาลอุทธรณ์ - นายเสริมศักดิ์ ผลัดธุระ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ